

القضية التنفيذية رقم (٢٠٢٤/٤٢٩٧)

بناءً على انتخابنا من قبلكم عطوفة قاضي التنفيذ في محكمته بداية جرش في القضية التنفيذية رقم ٤٢٩٧ / ٢٠٢٤ المتضمن إجراء الكشف على قطعه الأرض رقم (١٠١٣ حوض الخضرا الفوقا / ٧ من أراضي قرية جرش / محافظه جرش حيث قمنا بمرافقة مأمور تنفيذ محكمته بداية جرش لإجراء الكشف على موقع العقار والوقوف على رقبة العقار موضوع التنفيذ وتحليفنا القسم القانونية وتسليمنا المبررات (وصور عن سند التسجيل الأراضي و مخطط الأراضي ومخطط موقع وترسيم) وإفهامنا المهمة الموكولة إلينا

الكشف والخبرة على الشقة المقامة على قطعة الأرض موضوع التنفيذ رقم ١٠١٣ حوض الخضرا الفوقا / ٧ من أراضي قرية جرش / محافظة جرش

- بيان فيما كانت المبررات تنطبق مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار موضوع الدعوى من جهة أخرى وذلك بوصفها وصفا دقيقا ومفصلا من كافة الوجوه من حيث إحكام التنظيم وطبيعة الأرض وتربتها وطبوغرافيتها وشكلها وتضاريسها ومدى توفر الخدمات فيها من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف وبيان الطرق التي تتخللها والمحاذية لها وسعتها وكذلك وصف المباني المقامة عليها بكافة مكوناتها وكافة الأعمال التي تشكل قيمه اضافيه لها ومواصفات المباني وصفا دقيقا وغايات استعمالها وهل هي من الحجر او الاسمنت وعمر البناء وتقدير قيمتها بشكل دقيق وكذلك بيان عدد الأشجار ونوعها وعمرها وقيمتها بشكل دقيق ان وجدت على ان تقدر قيمه الأرض لوحدها بشكل مستقل وكذلك قيمه الأشجار والابنية والانشاءات ومن ثم قيمه كامل مساحه الأرض وما عليها على ان يستأنس الخبير بأسعار الأراضي المجاورة والمماثلة للأرض موضوع الدعوى وبيان فيما إذا كان المدين ساكنا فيه أو أنه مشغول من الغير

- تقدير قيمه حصص المحكوم عليه (محمد خالد عبدالله بني عبده)

- حيث انطبقت كافة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع القطعة موضوع الدعوى من جهة أخرى وبعد الوصف العام لقطعة الأرض موضوع الدعوى طلبت من المحكمة المؤقره الإمهال للعودة للقطعة موضوع الدعوى مره أخرى للقيام بإعداد تقرير خبره مفصل وحسب المهمة الموكولة لي

مع مراعاة نص المادة ٨٣ ألفقره الثالثة والماد ٨٥ ألفقره الأولى والثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية على الخبير ان يكون مؤهلا للقيام بالخبرة بالمهمة المكلف بها علميا وبالممارسه الفعلية . وان يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانه وان يقوم بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة او بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود إي ضرر أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيديه واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى او وكلائهم او هيئه المحكمة

- عدم تسلّم إي وثائق او مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة او بإذنهما وإعلام المحكمة بأي صعوبات تعترض أداء عمله او محاوله التأثير عليه من الخصوم او غيرهم وعدم الإفصاح عما جاء بتقرير خبرته قبل تلاوته من قبل المحكمة وأعادته الوثائق التي سلمت إليه مع التقرير وان يتضمن التقرير كشف بعدد المرات التي استغرقتها المهمة وعدد المرات التي قام بها ومتضمن اسم الخبير كاملا وعنوانه ومكان عمله وتصريح الخبير بأنه قام بأجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته او مع آخرين والطرق والأسس التي قام بها لغايات الوصول لاستنتاجاته

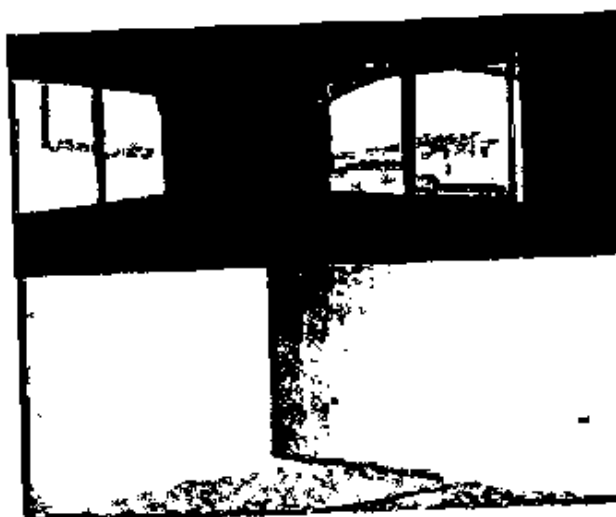
على ان تُثم الخبرة على ضوء ما ورد بملف الدعوى من بيان وعلى ان يصرح الخبير ان باسمهما الكامل وعنوانهما ومكان عملهما وعدد المرات التي قاما بها بالكشف على قطعه الأرض موضوع الدعوى

وفيما اذا قاما بخبرتهما وحدهما ام مع غيرهما والتقيد بعدم تسليم ايه وثائق او مستندات من الخصوم الامن خلال المحكمة وإعلام المحكم بأي صعوبات تعترض أداءهما او محاوله التأثير عليها من الخصوم وعدم الإفصاح عما جاء بخبرتهما قبل تلاوته من المحكمة وأعادته الوثائق والبيان المسلمة لهما

ولدى العودة إلى العقار موضوع التنفيذ والوقوف على حدودها والتجوال في أرجائها تبين لنا الآتي :
 العقار موضوع الدعوى هو عبارة عن الشقة الخربية الغربية من الطابق الأول عند مساحتها ١٢٥ متر مربع
 ١٠١٣/١١١ والمقامة على القطعة رقم ١٠١٣ حوض الخضراء الفوقا ٧/ لوحه ١٢ من أراضي مدينه جرش / محافظه جرش



الشقة رقم ١٠١٣/١١١ بمساحه ١٢٥ متر مربع بناء رقم ١٢ والتي تقع ضمن حدود وتنظيم بلدية جرش الكبرى / سكن ج مقامة على القطعة رقم ١٠١٣ والتي مساحتها ٧٦٣ متر مربع تقع بالجهة الجنوبية الشرقية من مدينه جرش تقع للشرق من مسجد طيبه وللشمال الغربي من مول جرش تقع على واجهه شارع لتنظيمي معبد والشقة ضمن بناء يتكون من عدد من الطوابق والشقق (أربع طوابق) معد للسكن وفي مراحل التشطيب واجهه حجر نظيف وجزء من الواجهتين الجانبين والخدمات متوفرة لموقع العقار



٧٥

- الشقة ١٠١٣/١١١ بمساحة ١٢٥ متر مربع تتكون من ثلاثة غرف نوم أحداها ماستر وصالون وصاله مع المطبخ وثلاثة حمامات وبلكونه يتبع لها ترأس مكشوف بمساحة ٢٠ متر مربع تقريبا
- الشقة غير مشطبة بالكامل (مقصورة كاملا + الشبابتك الأمامية فقط راكمه + ملايين الأبواب راكمه صناديق الاباجورات راكمه + غير مبلطة + تأسيس جزء من التمديدات الصحية والكهربائية الأولية
- الشقة غير مكتملة التشطيبات (في مراحل التشطيب)

- بالنظر لموقع الشقة وطبيعتها واستعمالاتها وشكلها وعمرها وبعدها وقربها من المناطق العمرانية فأنا نقدر قيمة المتر المربع الواحد منها بمبلغ (٢٤٠) دينار وما يتبعها من ارض العقار وعليه تكون قيمتها تساوي **٢٤٠ دينار**
- الشقة مملوكة كاملا للمحكوم عليه (محمد خالد عبدالله بنى عبده)

على ضوء الأسس والاعتبارات التي أهتمنا إياها المحكمة المؤقره وحيث إننا مؤهلين للقيام بالخبرة من الناحية الفنية والمهنية وبالممارسه الفعلية وأنا نقوم بمهمتنا بتجرد وصدق وأمانه وأنه لا يوجد أي ظرف أو سبب من شأنه أثاره الشكوك حول حياديتنا واستقلاليتنا عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة المؤقره والمبررات والمستندات التي بينا عليها خبرتنا والتي قمنا بإعدادها بذاتنا ودون إيه صعوبات اعترضت عملنا أو إيه محاولات للتأثير علينا من الغير هي فقط ما تسلمناه من المحكمة (صور عن سند التسجيل/ مخطط أراضي/ مخطط موقع وترسيم) وهذه المبررات كافية للنهوض بالمهمة الموكلة ألينا وقد قمنا بالرجوع إلى قطعه الأرض موضوع الطلب مره واحده بالاضافه إلى مرافقتنا للمحكمة عند إجراء الكشف وكانت ساعات العمل لإعداد التقرير استغرقت ٦ ساعات شامله العمل الشيداني والمكتبي وان الطرق والأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية المطلوبة كل حسب اختصاصه

وهذه خبرتي تحريراً في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥

المساح والمقدر العقاري
سليمان علي القندي فريحات



مهندس
أكرم مصطفى

SCANNED